

한전KDN(주) 상임감사 개선 요구

제 목 정보통신 위탁설비 유지보수 계약특수조건 개선

소 관 부 서 □□□□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□□□(◁◁◁◁◁◁◁◁)

구 분 계약관리

내 용

□□□□□□□□ ◁◁◁◁◁◁◁◁는 정보통신 위탁설비의 원활한 기술지원 환경을 구축하여 안정적인 S/W 운영과 고객만족도 제고를 위해 정보통신설비 및 상용 S/W 유지보수 관련하여 외주계약을 체결하고 있다.

이 때, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조의4(부당한 특약의 금지) ①항에 의거 수급사업자의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하는 계약조건을 설정하여서는 안 된다.

그러나, 하도급 계약특수조건에 지체상금을 설정 시 사용되는 고장시간 산정 기준이 원발주처는 ○○○○/○○○○ PLATFORM(분류 외 설비)의 경우 전사업소 8시간인데 반해, 하도급에는 3~5시간으로 짧고, 지체상금 가중배수의 경우 원발주처는 C·D분류 설비에 적용하지 않지만 하도급은 초과시간에 따라 2~10배를 적용하고 있어서, 상기 설비의 고장처리 지연 발생 시 원발주처의 지체상금보다 하도급업체의 지체상금이 높게 산정되어 하도급업체의 이익을 부당하게 제한

하는 것처럼 여겨질 우려가 있다.

따라서, 하도급 계약특수조건의 지체상금 내용을 원발주처의 계약특수조건에 준하여 개정할 필요가 있다.

관계부서 의견

□□□□□□□ <<<<<<<는 하도급으로 처리되는 유지보수 업무에 대한 서비스 수준을 향상시키기 위해서 원발주처의 계약특수조건을 하도급 계약특수조건에 반영하면서 발생한 과오로 향후 하도급 계약특수조건을 원발주처의 계약특수조건에 준하여 설정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□□장은 향후 정보통신설비 및 상용S/W 유지보수관련 외주 계약 시 계약특수조건의 지체상금 내용을 원발주처의 내용에 준하여 수정하시기 바랍니다.(개선)